

Nr. 296 Vermerk des Ministerialrats Killy zur Frage der Etatisierung der „Leibstandarte Adolf Hitler“. 5. Februar 1934

R 43 II/1103, Bl. 17

Beginn:
Beginn:

Dem Herrn Staatssekretär gehorsamst vorgelegt.

Mit Schreiben vom 22. Dezember v. Js. hat der Preußische Minister des Innern mitgeteilt, daß die Stabswache des Herrn Reichskanzlers¹⁾ in einer Stärke von 1000 Mann vom 1. Oktober 1933 ab im Haushalt seines Ministeriums etatisiert worden sei. Gleichzeitig hat der Minister angeregt, daß die Stabswache auch in wirtschaftlicher Hinsicht einem Reichsministerium unterstellt werde²⁾. Die Angelegenheit ist mit Schreiben vom 4. Januar d. Js. dem Reichsminister der Finanzen zur zuständigen weiteren Behandlung übermittelt worden³⁾.

Der zuständige Referent im Reichsfinanzministerium, Ministerialrat Woothke, hat in einer Besprechung mit dem Unterzeichneten eine Reihe von Fragen aufgeworfen, die in der anliegenden Referentenaufzeichnung behandelt sind⁴⁾. Bei der Besprechung ist von ihm die Auffassung geäußert worden, daß unter Umständen die Etatisierung der Stabswache im Haushalt der Reichskanzlei zweckmäßig erscheine. Ich habe dazu abschließend nicht Stellung genommen.

Nach meinem Dafürhalten ist es nicht zweckmäßig, die Stabswache im Haushalt der Reichskanzlei erscheinen zu lassen. Einmal deshalb nicht, weil damit der Haushalt der Reichskanzlei unnötig vergrößert wird. Vor allen Dingen aber erscheint mir die Aufnahme der Stabswache in ihrer Einzelgliederung im Haushalt der Reichskanzlei deshalb bedenklich, weil aus dieser nicht geheimzu-

1) Die Stabswache (seit Anfang September 1933 auch „Leibstandarte Adolf Hitler“ genannt) hatte den Wachtdienst in der Reichskanzlei offiziell am 15. 5. 33 aufgenommen. In einem Schreiben des StSRkei an die Reichshauptkasse vom 12. 7. 33 hieß es u. a.: SS-Gruppenführer Dietrich habe eine „Wachtkompagnie aufgestellt, aus der auch die Wache für die Reichskanzlei gestellt wird. In Übereinstimmung mit der Regelung der Kosten für die Wachen für das Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda, das Reichsluftfahrtministerium und die Berliner Flughäfen ist mit Zustimmung des Herrn Reichsministers der Finanzen für die Wachtruppe vom 15. Mai ds. Js. (dem Tage ihres ersten Aufzugs) an unter Zugrundelegung einer Kopffzahl von 14 ein Entgelt von 5,00 RM je Kopf und Tag an die Wachtkompagnie festgesetzt werden.“ (R 43 II/1075, Bl. 153). – Über Entstehung und Aufbau der „Leibstandarte“ vgl. Weingartner, Hitler's Guard; Lehmann, Die Leibstandarte; Hoffmann, Die Sicherheit des Diktators, S. 60 ff.

2) In dem genannten Schreiben hatte der PrIM vorgeschlagen, die Stabswache ab 1. 4. 34 auf den Haushalt des Reichsinnenministeriums zu übernehmen, und weiter ausgeführt: Die Stabswache werde „lediglich im Reichsinteresse zur Bewachung von Reichsbehörden und Anlagen der Reichsverwaltung verwendet und untersteht in keiner Weise dienstlichen Anordnungen der preußischen Dienststellen. Es besteht somit der wenig befriedigende Zustand, daß die preußischen Behörden für die Betreuung der Stabswache sorgen, ohne Einfluß auf deren Führung und Verwendung zu haben. Wegen Erstattung der Kosten durch das Reich ist sowohl zwischen preußischen Behörden wie auch zwischen ihnen und den Reichsbehörden ein erheblicher Schriftwechsel erforderlich.“ (R 43 II/1103, Bl. 3).

3) Der Entwurf eines diesbez. Schreibens des StSRkei in R 43 II/1103, Bl. 9.

4) Die Besprechung hatte nach einem Schreiben Woothkes an Killy (26.1.) am 22.1. 34 im RFMin. stattgefunden. In der mit diesem Schreiben übermittelten „Referentenaufzeichnung“ Woothke u. a.: Nach dem Gesetz zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat vom 1. 12. 33 (RGBl. I, S. 1016) sei die Leibstandarte „als Formation der SS als Bestandteil einer Körperschaft des öffentlichen Rechtes [d. h. der NSDAP] anzusehen“. Im Falle ihrer Etatisierung im Reichshaushalt müßten daher die Bezüge ihrer Angehörigen an die der gleichzubehandelnden Reichsbeamten angeglichen werden. „Zur Beurteilung dieser Frage ist zunächst eine Aufklärung darüber erforderlich, a) welche Dienstaufgaben den Angehörigen der einzelnen Dienstgrade obliegen, b) ob die Angehörigen der Leibstandarte sämtlich haupt- und vollamtlich nur bei der Leibstandarte beschäftigt sind, oder ob sie nebenher auch noch anderen Beschäftigungen“ nachgehen. Die vorzunehmende Eingruppierung der Angehörigen der Leibstandarte sei „von besonderer Tragweite und Bedeutung wegen etwaiger Rückwirkungen a) auf die Reichswehr, b) auf die Schupo, c) auf die Stellung der übrigen SS- und SA-Formationen (R 43 II/1103, Bl. 10–16).

haltenden Tatsache in der Öffentlichkeit unerwünschte Schlüsse gezogen werden könnten. Ich bin ferner der Auffassung, daß die Einzelgliederungen der Standarte und die für die einzelnen Chargen ausgeworfenen Gehälter keinesfalls im Druck erscheinen sollten. Da sich die Besoldung voraussichtlich an diejenige der vergleichbaren Stellen der Reichswehr anlehnen wird, könnten aus diesem Umstande und aus der Ähnlichkeit der Gliederung außenpolitisch unerwünschte Schlußfolgerungen gezogen werden. Zudem scheint es aus dem weiteren Grunde nicht zweckmäßig, Bezüge im einzelnen festzulegen, weil sich daraus Berufungen und geldlich schwer übersehbare Folgerungen hinsichtlich der SA und SS im übrigen ergeben könnten. Es dürfte allein zweckmäßig sein, wenn zur Besoldung der Leibstandarte, ohne eine Bekanntgabe der Bezüge im einzelnen nach außen, ein Pauschalbetrag beim Reichsministerium des Innern zur Verfügung gestellt würde. Die Regelung im einzelnen wird dem Reichsminister der Finanzen zu überlassen sein.

Ich bitte gehorsamst, eine grundsätzliche Entscheidung des Herrn Reichskanzlers herbeiführen zu wollen⁵⁾).

Dr. Killy

5) Über die durch Lammers am 7. 2. herbeigeführte Entscheidung Wienstein in einem Schreiben an Woothke vom 8. 2. 34: „Die zweckmäßigste Regelung, die der Herr Reichskanzler wünscht, besteht darin, daß die Mittel für die Besoldung der Leibstandarte beim Etat des Reichsministers des Innern ausgebracht werden, ohne daß die Höhe der Bezüge im einzelnen nach außen in Erscheinung tritt. [...] Die Gründe, die den Herrn Reichskanzler zu dieser Entscheidung geführt haben, will ich Ihnen, falls sie es wünschen, gern bei Gelegenheit mündlich mitteilen. Von einer schriftlichen Wiedergabe möchte ich gerne absehen.“ (R 43 II/1103, Bl. 18).

Zitierhinweis

Nr. 296 Vermerk des Ministerialrats Killy zur Frage der Etatisierung der „Leibstandarte Adolf Hitler“. 5. Februar 1934 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d296>